

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-005	처분요구일자	2024-03-21
처 분 종 류	부서경고, 시정(일반)(2), 통보		
관 계 부 서	◇처(☑팀, ⊖팀)		
제 목	승소한 소송에 대한 소송비용 회수 업무처리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

◇처(⊖팀)은 인천국제공항공사(이하 “공항공사”라 한다)가 승소로 최종 확정된 사건에 대해서 소송비용을 확정하기 위한 소송비용액 확정 결정 신청을 하며, 소송비용 확정금액이 결정되면 이를 근거로 상대방에게 소송비용 납입을 요청하고 이를 회수하는 업무를 맡고 있다.

2. 소송비용 납부통지 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

공항공사 「법률사무처리 규정」 제17조¹⁾에 따르면 ◇처(⊖팀)은 승소가 확정된 경우 소송비용 확정증명 신청 등 소송비용을 회수하기 위한 조치를 취하여야 하며, 이행기일을 정하여 상대방에게 소송비용을 납부토록 통보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇처(⊖팀)은 소송비용 확정판결 결정서 정본을 송달 받았음에도 상대방에게 「법률사무처리 규정」에서 정하고 있는 기한 내 소송비용 납부통지를 [별표 1] “납부통지 기한 소송비용 납부통지 내역”과 같이 미이행

-
- 1) 제 17조(소송비용의 회수 및 지급) ① 주관부서장은 공사의 승소가 확정된 경우, 소송비용액 확정증명신청 등 소송비용을 회수하기 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.
② 제1항의 조치에 따라 소송비용액 확정결정이 내려진 경우, 주관부서장은 결정서 정본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에, 상대방에게 30일 이상의 이행기일을 정하여 소송비용을 납부하도록 통보하여야 한다.

하였음이 확인되었으며, 6개월 이상 납부통지를 방치한 경우도 다수 확인되었다.

그 결과 소송비용 납입에 대한 인식이 적기에 이뤄지지 못하여, 상대방이 소송비용을 납입할 수 있는 기회를 상실하거나, 또는 납입 절차에 대한 문제제기의 여지를 남겨 상대방의 납입 저항이 가중되는 등 소송비용 회수가 지연될 가능성을 초래하였다.

3. 소송비용 미납채권 관리 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

공항공사 「미납채권관리지침」에 따르면 ◇처(㉟팀)은 소송비용 채권의 회수를 위하여 소송비용에 대한 미납안내 및 독촉, 채권관리를 위한 추심, 압류 등 강제회수 조치를 취하여야 하며, 이에 따라 ◇처(㉟팀)은 적시 추심 프로세스 확보 및 법무예산 누수 방지를 위하여 「소송비용 채권 관리 절차 개선」(◎처-프, 2021. 6. 16.) 방침을 아래와 같이 수립하였다.

[참고: 「소송비용 채권 관리 절차 개선」 계획]

생략

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇처(㉟팀)은 승소가 확정된 사건에 대한 소송비용 회수를 위해 적절한 조치를 취하여야 함에도 불구하고 [별표 2] “소송비용 미납채권 현황”과 같이 소송비용 미납채권에 대하여 독촉, 추심 등 채권관리를 미이행하였으며, 장기 및 악성 미납채권에 대한 강제회수 조치 등을 이행하지 않고 방치하였다.

그 결과 승소한 소송의 소송비용액 확정 결정을 법원으로부터 수령하고도 미납채권 회수 업무를 소홀히 하여, 장기 및 악성 미납채권 금액만 증가되었고, 소송의 승소를 위해 집행되었던 비용의 정당한 회수를 적기에 실현하지 못하여 이에 따른 손실의 누적이 가중될 위험을 초래하였다.

4. 소송비용 면제 적용 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

공항공사 「법률사무처리 규정」 제17조 제3항²⁾에 따르면 ◇처(㉞팀)은 소송비용 회수를 위한 조치를 선행하되, 그럼에도 불구하고 이 규정에서 정하는 사유가 있다고 판단되는 경우 법률사무 심의회의 심의·의결을 시행하여 소송비용의 면제여부를 확정할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇처(㉞팀)은 법률사무 심의회의 심의·의결 절차를 거치지 않고, [표 1]과 같이 소송비용액 확정증명 신청 및 소송비용 납부 통보 등 소송비용 회수를 위한 후속 조치를 이행하지 않고, 자체적인 판단에 따라 소송비용을 면제하였다.

[표 1] 법률사무 심의·의결 절차 없이 후속조치 미시행한 건 (생략)

그 결과 소송비용 회수 업무의 효율성을 강화하기 위한 제도를 만들어 놓고도, 이 제도의 절차를 미준수하여 소송비용 회수 면제처리가 불투명하게 운영되는 결과를 초래하였다.

5. 소송비용 미납채권 회계처리 부적정

가. 관계법령(규정) 및 판단기준

「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제4조³⁾ 및 공항공사 「회계규정시행

2) 제17조(소송비용의 회수 및 지급) ③ 주관부서장은 제1항과 제2항에도 불구하고 다음 각호 중 어느 하나의 사유가 있다고 판단하는 경우에는 법률사무 심의회의 심의·의결을 거쳐 소송비용 회수를 위해 필요한 조치를 취하지 아니할 수 있다.

1. 채무자의 행방불명, 무자력 등의 사유로 소송비용의 회수가 어려운 경우
2. 회수에 소요되는 비용이 회수되는 소송비용보다 큰 경우
3. 회수의 상대방이 다수로서 송달에 장시간이 소요되는 등 회수에 과도한 노력이 드는 경우
4. 소송에 이른 경위 등 제반 사정에 비추어 상대방에게 소송비용을 부담시키는 것이 적절하지 않은 경우

3) 공기업·준정부기관 회계사무규칙 제4조(회계원칙) 공기업·준정부기관의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계처리하여야 한다.

세칙」 제4조, 제16조4)에 따르면 ◇처(㉟팀)은 법원의 소송비용 확정 판결 시를 미납채권의 발생 시점으로 정하고, 당해 연도 회계 장부상에 해당 소송비용을 미수금 처리하여야 하며, 사유가 발생한 날로부터 2일 이내에 전표를 작성하여 시스템 상으로 송부하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇처(㉟팀)은 [별표 3] “소송비용 미납채권 회계처리 현황”과 같이 소송비용 미납 채권에 대하여 해당 전표를 지연하여 작성 및 제출하였다.

그 결과 회계 연도별 공항공사 회계장부 상에 미납채권에 대한 미수금 회계처리가 지연되어, 회계장부의 일부가 부정확하게 운영되는 결과를 초래하였다.

관계부서(관련자) 등 의견

◇처(㉟팀)은 감사결과를 받아들이면서 승소한 소송에 대한 소송비용 회수 업무를 성실히 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(◇처장)은 승소한 소송에 대한 소송비용 회수 업무를 소홀히 한 ◇처(㉟팀)에 「부서경고」 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

② 사장(◇처장)은 「법률사무처리 규정」에 따라 소송비용 미납채권을 회수할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (시정(일반))

4) 공항공사 회계규정시행세칙

제4조(회계연도 귀속구분) 수익 및 비용의 계상과 자산, 부채 및 자본의 증감 변동에 관하여는 그 원인이 되는 사실이 발생한 날, 또는 실현된 날을 기준으로 하여 연도귀속을 구분한다. 다만, 그 사실이 발생한 날을 정할 수 없는 경우에는 그 사실을 확인한 날 또는 실현된 날을 기준으로 하여 연도귀속을 구분한다.

제16조(전표의 작성 및 제출시기) ① 전표의 작성시기는 다음 각 호에 의한다.

1. 입출금전표는 금전의 수지를 수반하는 원인행위가 이루어졌을 때
2. 조정전표는 금전수지 이외의 재산의 증감, 계정간의 대체 또는 정정의 사유가 발생한 때

② 각 부서의 장은 제1항의 사유가 발생한 날로부터 2일 이내에 전표를 작성, 시스템 상으로 송부하여야 한다.

③ 사장(◇처장)은 법률사무 심의·의결 절차 없이 후속조치를 미시행한
건에 대하여 법률사무 심의회의 심의·의결을 시행하여 소송비용의 면제여
부를 확정하시기 바랍니다. (시정(일반))

④ 사장(◇처장)은 승소한 소송에 대한 소송비용 회수 업무가 「법률사무
처리 규정」 등 관련 규정을 준수하여 이루어 질 수 있도록 조치하시기 바
라며, 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 내 재발방지 교육을 시행하시
기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

[별 표] 생 략